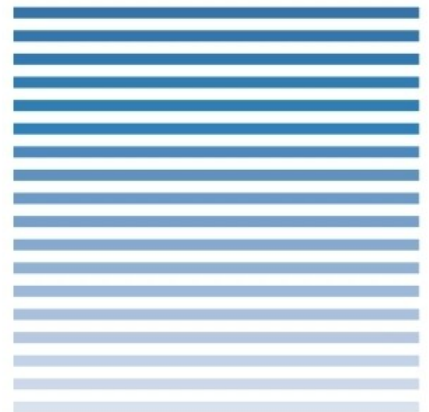


GASPAR LEÓN AQUINO

Gestión de la documentación jurídica y empresarial



ÍNDICE

1. Las Administraciones públicas y la Unión Europea

6

- 1. El Gobierno y la Administración General del Estado 8
- 2. Las Comunidades Autónomas 16
- 3. Las Administraciones locales 18
- 4. Los organismos públicos estatales 20
- 5. La Unión Europea 22
- Práctica profesional resuelta
- Las Administraciones públicas 24
- Actividades finales 26
- Práctica profesional propuesta
- Aplicación de la normativa en diferentes situaciones 28
- Test de evaluación 30

2. El acto y el procedimiento administrativo

32

- 1. El acto administrativo 34
- 2. El procedimiento administrativo 42
- Práctica profesional resuelta
- Formación en un despacho de abogados 50
- Actividades finales 52
- Práctica profesional propuesta
- Aplicación de la normativa en diferentes situaciones 54
- Test de evaluación 56

3. La contratación administrativa.....

58

- 1. Delimitación de los tipos contractuales 60
- 2. El poder adjudicador 62
- 3. Partes en el contrato 64
- 4. Clasificación como contratistas 66
- 5. Expediente de contratación 68
- 6. Adjudicación 70
- 7. Efectos, prerrogativas y ejecución 72
- 8. Modificación, suspensión y extinción de los contratos 74
- Práctica profesional resuelta 76
- Revisión de expedientes administrativos sobre centros escolares 76

- Actividades finales 78
- Práctica profesional propuesta
- Contratos en el sector público 80
- Test de evaluación 82

4. Documentación, certificados y firma digital

84

- 1. Bases de datos de documentación jurídica 86
- 2. La firma electrónica 88
- 3. Certificados digitales 90
- 4. Documentos administrativos 94
- 5. Documentos de comunicación con la Administración 100
- Práctica profesional resuelta
- Plantear una resolución de un jurado provincial de expropiación ante la falta de acuerdo entre un propietario expropiado y una Administración expropiante 102
- Actividades finales 104
- Práctica profesional propuesta
- Redacción de documentos administrativos 106
- Test de evaluación 108

5. Protección de datos y otras normativas.....

110

- 1. Ley de protección de datos 112
- 2. Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de la documentación 116
- 3. Normativa referente a la administración y seguridad electrónica 118
- 4. Protección y conservación del medioambiente 122
- 5. Normas de confidencialidad y seguridad de la información en el uso y custodia de documentos 124
- 6. Condiciones de custodia de documentos o expedientes relacionados con las Administraciones públicas 126
- Práctica profesional resuelta
- Resolución de expedientes relacionados con la LOPD 128

Actividades finales	130
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de la LOPD a diferentes supuestos	132
Test de evaluación.....	134
Práctica resuelta de bloque	
■ Elaboración de recursos y resoluciones.....	136

6. Derecho civil y mercantil 140

1. Derecho público y privado	142
2. Fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico	144
3. Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa.....	146
4. Normativa civil.....	148
5. Fundamentos básicos del derecho mercantil	150
6. Normativa mercantil.....	152
7. Diario oficial de la Unión Europea	154
8. Boletín Oficial del Estado.....	156
Práctica profesional resuelta	
■ Aplicación de la normativa mercantil. Código de Comercio	158
Actividades finales	160
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación del Código Civil y del Código de Comercio a diferentes supuestos.....	162
Test de evaluación.....	164

7. La empresa como ente económico y jurídico 166

1. Concepto de empresa	168
2. El entorno de la empresa	170
3. El mercado	172
4. El marketing	174
5. Inversión y financiación en una empresa	176
6. Análisis contable y financiero.....	178
7. Factores para la elección de la forma jurídica de una empresa.....	180
Práctica profesional resuelta	
■ Informe sobre la creación de una empresa.....	184
Actividades finales	186

Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de parámetros económicos y jurídicos a diferentes supuestos	188
Test de evaluación.....	190

8. Organización de la documentación jurídica de la constitución de la empresa 192

1. Documentación de constitución de una sociedad	194
2. Formalización de la documentación contable	196
3. Fedatarios públicos	202
4. La fe pública	204
5. Registros oficiales de las Administraciones públicas.....	206
6. Documentos notariales habituales	208
Práctica profesional resuelta	
■ Preparación de una documentación para una subvención	210
Actividades finales	212
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación del Reglamento de la organización y régimen del Notariado.....	214
Test de evaluación.....	216

9. Documentación jurídica del funcionamiento ordinario de la empresa 218

1. Letra de cambio, cheque y pagaré	220
2. Facturas	226
3. Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación.....	228
4. Contratos mercantiles.....	230
Práctica profesional resuelta	
■ Aplicación de la Ley de Contrato de Seguro	236
Actividades finales	238
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de la Ley Cambiaria y del Cheque, y del Reglamento de Regulación de las Obligaciones de Facturación.....	240
Test de evaluación.....	242
Práctica resuelta de bloque	
■ Borrador de escritura pública de creación de empresa mercantil.....	244

3 La contratación administrativa



Vamos a conocer...

1. Delimitación de los tipos contractuales
2. El poder adjudicador
3. Partes en el contrato
4. Clasificación como contratistas
5. Expediente de contratación
6. Adjudicación
7. Efectos, prerrogativas y ejecución
8. Modificación, suspensión y extinción de los contratos

PRÁCTICA PROFESIONAL INICIAL

Revisión de expedientes

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

Revisión de expedientes administrativos sobre centros escolares

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Contratos en el sector público

Y al finalizar esta unidad...

- Conseguirás un conocimiento general del procedimiento de contratación administrativa, sus aspectos esenciales y su tipología.
- Comprenderás la doble perspectiva de la licitación pública, en cuanto a desempeño profesional: como funcionario competente y como profesional del sector privado.

Revisión de expedientes

Sils María Bonaval es jefa del Servicio de Contratación Administrativa de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca de una Comunidad Autónoma.

Una de sus tareas es la revisión de los expedientes para el caso en que hubiera que rectificar algún tipo de error (bien de fondo, bien de procedimiento).

A continuación se proponen algunos expedientes, donde la señora Bonaval ha propuesto mejoras y debemos aportar normativa para argumentar jurídicamente sus razonamientos:

1. **Expediente de contratación 1557/2017.** Contrato de arrendamiento de nave industrial para archivo general de la Delegación Provincial de Somontano. El titular del inmueble se encuentra incapacitado por sentencia judicial firme al padecer un alzhéimer en un estado avanzado.

Asunto: El contrato de arrendamiento ha dejado de estar vigente y la Administración se encuentra en precario.

2. **Expediente de contratación 6123/2007.** Remodelación de los puntos de atraque del puerto pesquero de «Punta del Morales».

Asunto: La empresa adjudicataria carece de la clasificación necesaria.

3. **Expediente de contratación 2596/2012.** Acondicionamiento de la cañada real del paraje natural del Torrentino con el objeto de convertirlo en senderos para su posterior explotación de actividades de turismo rural.

Asunto: La empresa adjudicataria no ha realizado las obras de movimiento de tierras ni desbrozamiento de maleza de monte bajo estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas.

4. **Expediente 33299/2014.** Concesión del servicio de lucha contra incendios forestales de la comarca de Macerta, por un importe de 25 000 000 €.

Asunto: Ajustar contenido de contrato a regulación armonizada en función del importe de su valor estimado.

5. **Expediente de contratación 379/2014.** Servicio de limpieza de la Escuela Oficial de Idiomas del municipio de Región, con un valor estimado de 200 000 €.

Asunto: Resolución pendiente de notificar ante recurso especial.

Realiza las siguientes actividades:

- a) Consulta la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- b) Para cada asunto mencionado anteriormente desarrolla los artículos necesarios para su resolución.

Navega

Código de Derecho Administrativo:
<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1>

Nota

En el Código de Derecho Administrativo encontramos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Puedes acceder a la normativa necesaria para la resolución de las actividades y prácticas de esta unidad registrándote en <www.editex.es>.



1. Delimitación de los tipos contractuales

Referencia normativa: artículos 3, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.1. Clasificación

Tenemos los siguientes tipos de contratos realizados por las entidades pertenecientes al sector público:

- **Contratos de obras (objeto).** La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
- **Concesión de obras (objeto).** La realización por el concesionario de algunas de las prestaciones como las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- **Concesión de servicios (objeto).** En cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio; en este caso, el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional.
- **Suministro (objeto).** La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, y son los siguientes:
 - a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario.
 - b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones, sus dispositivos y programas.
 - c) Los de fabricación.
 - d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
- **Servicios (objeto).** Prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Caso práctico resuelto

Aporta un ejemplo práctico de cada modalidad de contrato administrativo.

- **Contratos de obras:** construcción de un centro de salud.
- **Concesión de obras:** concesión para explotar una autopista.



- **Concesión de servicios:** concesión del servicio municipal de recogida de residuos sólidos.
- **Suministro:** contratación de energía eléctrica y agua para edificios públicos.
- **Servicios:** vigilancia de seguridad privada en servicios de escolta para cargos públicos.

Conceptos y palabras clave

- **Concesión administrativa:** Es el negocio jurídico por el cual la Administración cede la gestión de un servicio público o el uso de una pertenencia del dominio público a una entidad o persona con unas ciertas condiciones y durante un periodo de tiempo establecido para que lo explote y le saque rentabilidad.
- **Riesgo operacional:** El concesionario asume un riesgo operacional cuando, en condiciones normales de funcionamiento, no esté garantizada la recuperación de las inversiones realizadas con ocasión de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión.
- Es decir, el riesgo operacional supone que el concesionario no tiene asegurado un beneficio por la gestión de la obra o del servicio, que se traduce en la posibilidad real de que el contratista incurra en pérdidas económicas.
- **Ingeniería civil:** Es la rama de la ingeniería que se dedica exclusivamente de diseñar, construir y, asimismo, de mantener infraestructuras tales como autopistas, puentes, canales, represas, vías de ferrocarriles, aeropuertos, diques, entre otras, es decir, se ocupa fundamentalmente de desarrollar proyectos hidráulicos...
- **Arrendamiento financiero:** El arrendamiento financiero, alquiler con derecho de compra, leasing financiero, arrendamiento por renting o leasing operativo es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato.
- **Bien inmueble:** Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, es decir, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionarles daños, porque forman parte del terreno o están anclados a él.



Actividades

1. ¿Qué tipo de contrato administrativo se necesita para la construcción de un gimnasio en un instituto de educación secundaria?
2. ¿Qué tipo de contrato administrativo necesita un emprendedor que propone a un ayuntamiento asumir, en un terreno de dominio público, los gastos de explanación y acondicionamiento con el fin de instalar un aparcamiento que pueda explotar (mediante el cobro del correspondiente precio a los usuarios) durante veinte años?
3. ¿En qué tipo de contrato administrativo debe formalizarse la concesión a una empresa privada, por parte de una corporación local, el servicio de aparcamiento de la zona ORA (ordenanza reguladora de aparcamiento)?
4. ¿Qué tipo de contrato administrativo debe utilizar una Administración pública para disponer de un servicio de telefonía en los móviles corporativos?
5. ¿Qué tipo de contrato administrativo debe utilizar una Administración pública para alquilar un local donde instalar unas oficinas para atención del público?

2. El poder adjudicador

Según la doctrina asentada del Tribunal Supremo se considerarán poderes adjudicadores los siguientes entes, organismos y entidades:

- a) Las Administraciones públicas.
- b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
- c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.

Caso práctico resuelto

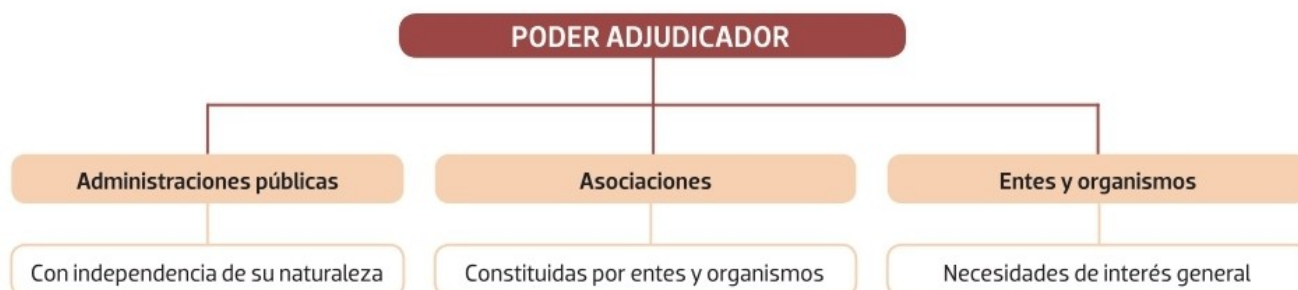
Define el poder adjudicador de los siguientes contratos públicos:

- **Contrato de obra para la remodelación de salas en el Museo del Prado:**
Ministerio de Cultura.
- **Contrato de suministro de electricidad de centros de salud:**
Consejería de Sanidad.
- **Contrato de concesión del servicio de cafetería de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense:**
Universidad Complutense.
- **Contrato de suministro de combustible de la División Acorazada Brunete:**
Ministerio de Defensa.
- **Contrato de concesión de obra para la explotación del servicio de aparcamiento de la terminal cuatro del aeropuerto Adolfo Suárez:**
AENA (Ministerio de Fomento).
- **Contrato de servicio para el mantenimiento informático de la oficina municipal del censo:**
Ayuntamiento.
- **Contrato de servicio para el mantenimiento del parque móvil de la Guardia Civil:**
Ministerio del Interior.
- **Contrato de concesión de obra para la explotación de los puntos de atraque de un puerto deportivo:**
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
- **Contrato de obra para la construcción de una piscina cubierta en un polideportivo municipal:**
Ayuntamiento.
- **Contrato de suministro de material de papelería y oficina para las oficinas municipales:**
Ayuntamiento.



Conceptos y palabras clave

- **Doctrina:** Conjunto de conocimientos jurídicos técnicos orientativos, emanados de las sentencias del Tribunal Supremo, que marcan una clara línea de interpretación de la normativa.
- **Adjudicación:** Constituye la declaración administrativa de que el contrato pertenece en su ejecución al contratista seleccionado; deberá llevarse a cabo utilizando una pluralidad de criterios, tanto de carácter cualitativo como económico, sobre la base de la mejor relación calidad-precio.
- **Carácter mercantil:** Mercantil procede de la palabra «mercante», donde se comercia o se dedica al tráfico de mercancías, y se utiliza como adjetivo para ser aplicado sobre aquellas actividades, acciones, fenómenos o proceso que se relacionen con el mercado y la compraventa de bienes de diversos tipos.
- **Asociación:** Un grupo voluntario o unión (también llamado a veces una organización voluntaria, asociación sin personalidad jurídica, asociación de interés común, o simplemente una asociación) es un grupo de individuos que entran en un acuerdo como voluntarios para formar el cuerpo (u organización) para lograr un propósito.
- **Financiación:** Una definición de financiación es la aportación de dinero que una empresa o persona física realiza y que se necesita para poder llevar a cabo una actividad o proyecto, como puede ser el desarrollo de un negocio propio o la ampliación de uno ya existente.
- **Gestión pública:** Es aquella que se encuentra orientada hacia la eficaz administración de los recursos del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población y promover el desarrollo del país. Cabe destacar que esta gestión la ejercen todos y cada uno de los entes que conforman el poder ejecutivo de una nación.



Actividades

6. ¿Puede un consorcio público de transportes de un área metropolitana contratar el suministro de combustible para los autobuses?
7. La fundación para la promoción turística de una zona del litoral español está integrada por el Ministerio de Industria y Turismo, la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico y una mancomunidad de municipios costeros. ¿Puede esta contratar un servicio privado de vigilancia de sus instalaciones?
8. La asociación para la defensa de un paraje natural está integrada por un ayuntamiento, una empresa pública dedicada a tareas de protección del medioambiente y un organismo autonómico dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Puede esta realizar un contrato de obra para la construcción de un observatorio de aves migratorias?
9. ¿Puede una universidad contratar una concesión del servicio de copistería y reprografía en sus dependencias?
10. ¿Puede la empresa municipal de aguas contratar la obra de una depuradora?

Navega

Código de Derecho Administrativo:

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_DerechoAdministrativo&modo=1>

3. Partes en el contrato

Referencia normativa: artículos 61, 64, 65, 71 y 74 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

3.1. Órgano de contratación

3.1.1. Competencia para contratar

1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados, que tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia en el caso de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.

3.2. Empresa contratante

3.2.1. Condiciones de aptitud

1. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta ley, se encuentren debidamente clasificadas.
2. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional.
3. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus estatutos.

3.2.2. Prohibiciones de contratar

No podrán contratar las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias, entre otras:

- a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos.
- b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional.
- c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario.
- d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad.

Caso práctico resuelto

Plantea un ejemplo práctico de un órgano de contratación.

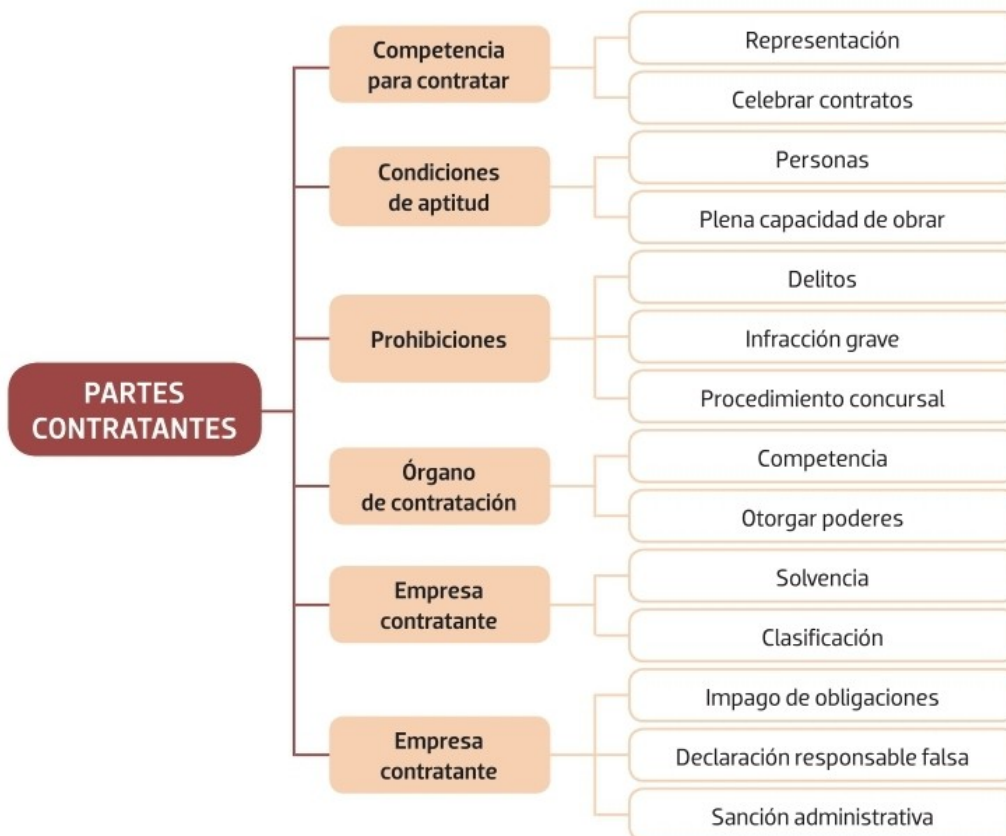
Una mesa de contratación integrada por un interventor, un técnico sanitario y un responsable de almacenaje en la licitación de un contrato de suministro de material quirúrgico para un hospital comarcal.

Plantea un ejemplo de una sociedad que, atendiendo a su objeto social, no pueda concurrir a una licitación de un contrato de concesión de obra para la explotación de una autopista.

Sociedad cuyo objeto social sea el diseño, explotación y mantenimiento de redes informáticas para la gestión de centros educativos.

Conceptos y palabras clave

- **Poder de representación:** Por representación se ha de entender el conferir a una persona (representante) la facultad de actuar y decidir (dentro de ciertos límites) en interés y por cuenta de otra (representado).
- **Solvencia:** La solvencia, desde el punto de vista financiero, se identifica con la capacidad de una entidad de generar fondos para atender, en las condiciones pactadas, los compromisos adquiridos con terceros.
- **Habilitación:** Autorización que se concede para realizar determinados actos.
- **Estatutos sociales:** Normas internas que rigen la vida de las sociedades.
- **Contrato:** Acuerdo voluntario entre dos partes, llamadas deudor y acreedor. Cada parte puede estar constituida por más de una persona, o sea, que puede haber más de un deudor y/o más de un acreedor vinculados por el contrato. Pertenecen al género de los actos jurídicos, caracterizándose por ser bilaterales.



Actividades

11. ¿Cómo puede acreditar una sociedad su solvencia económica y financiera?
12. ¿Qué significa que una sociedad se encuentra clasificada en términos de contratación mercantil?
13. ¿Por qué estar incurso en un procedimiento concursal supone para una sociedad la prohibición de contratar con las Administraciones públicas?
14. ¿Por qué un alto cargo tiene la prohibición expresa de contratar con la Administración?
15. ¿Es posible plantear la avocación de competencias?

Navega

Código de Derecho Administrativo

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1>

4. Clasificación como contratistas

Referencia normativa: artículos 77, 79 y 81 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4.1. Exigencia y efectos de la clasificación

La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:

- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500 000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500 000 euros, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.
- Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.
- La clasificación no será exigible para los demás tipos de contratos.
- La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al cedente.

4.2. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación

- La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía.
- Para proceder a la clasificación será necesario que el empresario acredite su personalidad y capacidad de obrar, así como que se encuentra legalmente habilitado para realizar la correspondiente actividad, y reunir los requisitos de colegiación o inscripción u otros semejantes que puedan ser necesarios, y que no está incurso en prohibiciones de contratar.
- En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo.
- Se denegará la clasificación de aquellas empresas de las que pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras afectadas por una prohibición de contratar.

Caso práctico resuelto

El grupo de empresas Multigestión Innova21 está formado por dos sociedades: Obra civil, Innova, S. A. (objeto social: obra pública) y Multiservicios, Innova, S. L. (objeto social: limpieza y mantenimiento de edificios públicos).

Comenta si necesita alguna clasificación para contratar con las Administraciones públicas. En el caso de la primera es necesaria porque estamos ante contratos de obra; en la segunda no porque estamos ante contratos de servicios.

Una empresa que cambia su forma societaria de limitada a anónima, ¿puede obviar la prohibición de contratar, en términos administrativos? No, porque las transformaciones societarias no lo evitan.



Conceptos y palabras clave

- **Valor estimado:** El valor estimado del contrato es el importe total pagadero, sin incluir el IVA, incluyendo cualquier opción eventual, las prórrogas y modificaciones. Es decir, el valor estimado debe entenderse como una estimación de todos los compromisos económicos que pueden derivar del contrato, puedan o no finalmente darse, como es el caso de cualquier opción, las prórrogas y posibles modificados (IVA excluido).
- **Contratista de obras:** La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
- **Colegiación:** Nos encontramos ante una profesión colegiada cuando el legislador impone para el ejercicio de la misma que el profesional, que debe ostentar el título académico correspondiente, se encuentre incorporado al colegio profesional del territorio donde va a ejercer la profesión.
- **Inscripción:** Tomar razón, en algún registro, de los documentos o las declaraciones que han de asentarse en él según las leyes.
- **Grupo de sociedades:** Puede decirse que existe un grupo de sociedades cuando varias sociedades constituyen una unidad de decisión. Esto es, hablaríamos de grupo de sociedades como el conjunto de sociedades jurídicamente independientes pero sometidas a una relación de dependencia y a una dirección económica centralizada.



Actividades

- La sociedad Zacatecas, obra pública, S. L., concurre a la licitación de una obra para la remodelación de un mercado municipal de abastos cuyo presupuesto está estimado en ocho millones de euros. La clasificación de la sociedad es de solo doscientos cincuenta mil euros. ¿Puede participar en este concurso público?
- Una sociedad mercantil devenida en irregular (pendiente de inscripción registral tras otorgamiento de estatutos sociales en escritura pública), ¿puede concurrir a la licitación de la concesión de un servicio de catering para la cafetería de un ministerio?
- El grupo de empresas Belerofonte dedicado a contratar con el sector público está integrado por las siguientes sociedades:
 - Kaiser, S. A. (matriz del grupo que se encuentra en concurso de acreedores).
 - Tannenberg, S. L. (objeto social: obra pública y civil).
 - Ludendorf, S. A. (objeto social: asistencia técnica y mantenimiento de equipos de aire acondicionado en edificios oficiales).
 ¿Se puede analizar la solvencia de Tannenberg, S. L., de forma independiente del grupo Belerofonte?
- El administrador único de la sociedad Tractatus, S. L., ha sido condenado en sentencia firme por un delito de blanqueo de capitales (lo que lo inhabilita para ser parte contratante en alguna modalidad de contratación administrativa).
El citado administrador crea una nueva mercantil, Witgenstein, S. A., y realiza un proceso de fusión por absorción de Tractatus, S. L. (transfiere todo el patrimonio de la primera a la segunda, liquidando posteriormente aquella). ¿Witgenstein, S. A., podría concurrir a licitaciones de obra pública?
- ¿Está capacitada para concurrir a la licitación de una obra pública, presupuestada en ciento veinte mil euros, una sociedad con una licitación superior a los quinientos mil euros?

Navega

Código de Derecho Administrativo:

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1>

5. Expediente de contratación

Referencia normativa: artículos 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5.1. Iniciación y contenido

1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato.
3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.
4. En el expediente se justificará adecuadamente: a) La elección del procedimiento de licitación. b) La clasificación que se exija a los participantes. c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. d) El valor estimado del contrato. e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción. f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato.

5.2. Aprobación del expediente

1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto. Esta resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.

5.3. Expediente de contratación en contratos menores

Se consideran contratos menores los de valor estimado inferior a 40 000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15 000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. En los contratos menores, la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta ley establezcan.

5.4. Tramitación urgente del expediente

Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

5.5. Tramitación de emergencia

Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para



remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. b) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). c) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.

Caso práctico resuelto

Para combatir los efectos de una ciclogénesis explosiva en una comarca declarada en situación catastrófica, ¿qué modelo de tramitación es el adecuado para la contratación administrativa?

El de tramitación de urgencia al estar ante un acontecimiento catastrófico.

Conceptos y palabras clave

- **Pliego de cláusulas administrativas:** Los pliegos constituyen el documento que contiene la totalidad de las cláusulas que van a regir el contrato administrativo, así como los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes del mismo.
- **Prescripciones técnicas:** Los pliegos de prescripciones técnicas prevén las pautas técnicas que hayan de regir la realización de la prestación y la definición de sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la ley de contratos del sector público.
- **Procedimiento de licitación:** La Real Academia de la Lengua Española define licitación como «acción y efecto de licitar», y licitar, como: «Sacar algo a subasta o concurso públicos».
- **Perfil del contratante:** La finalidad del perfil de contratación es la de asegurar la transparencia y el acceso público a la información y a los documentos relativos a la actividad contractual.
- **Declaración de urgencia:** Reduce o permite reducir los plazos de una serie de trámites del expediente de contratación, incluido el plazo para la presentación de proposiciones.



Actividades

21. ¿Es legal que en un expediente de contratación se establezca la siguiente cláusula administrativa: «El presente contrato carece de valor estimado por lo que este quedará al libre arbitrio del órgano administrativo una vez ejecutada la obra»?
22. ¿Es legal que en un expediente de contratación se establezcan las siguientes cláusulas administrativas?
 - «En el presente contrato de servicios con la sociedad Capri, S. L., el Ayuntamiento de Macerta obviará, en todo caso, el informe de insuficiencia de medios, habida cuenta del déficit de agentes de seguridad municipales».
 - «La vigencia de la cláusula anterior seguirá a pesar del cambio de gobierno municipal».
23. La sociedad Caporegime, S. L., tiene como objeto social: obra civil en general. Posee una clasificación de 100 000 € y pretende concurrir a la construcción de un centro cultural en el municipio de Palermo. El valor estimado es de 300 000 €. La concejalía de infraestructuras y obras públicas decide dividir el contrato en lotes de 100 000 €, de la siguiente forma: 1) cimentación, 2) encofrado y tabiquería, 3) cerramiento y acabado, con el objeto de que la citada mercantil gane el concurso público. Comenta la legalidad de este expediente de contratación.
24. La sociedad Cosanostra, S. A. (objeto social: asesoramientos urbanísticos a corporaciones locales), firma un contrato de servicios con el Ayuntamiento de Nápoles para realizar un estudio sobre la junta de compensación referente al plan parcial n.º 3 del paraje Agromonte (de suelo rústico pendiente de recalificación). El contrato solo tiene una cláusula administrativa: «a la entrega del informe, Salvatore Maranzano, como administrador único de la citada mercantil percibirá 14 950 €». Califica la legalidad del presente expediente administrativo.

Navega

Código de Derecho Administrativo:

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1>

6. Adjudicación

Referencia normativa: artículos 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 141 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. .

6.1. Procedimiento de adjudicación

La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y aplicando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

6.2. Principios de igualdad, transparencia y libre competencia

Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios. Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia.

6.3. Confidencialidad

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas.

6.4. Anuncio de licitación

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante.

En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado».

6.5. Información a interesados, declaración responsable y otra documentación

Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los candidatos seleccionados.



Caso práctico resuelto

Relaciona los principios anteriores con la corrupción.

Se considera que tienen que ser los garantes de que los órganos administrativos actúan acorde con la legalidad y evitar así una mala praxis.

Conceptos y palabras clave

- **Procedimiento abierto:** Es el sistema de adjudicación de los contratos públicos, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición y en el que está prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
- **Procedimiento restringido:** Es el sistema de adjudicación de los contratos públicos en el que cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación.
- **Confidencialidad:** Es la propiedad de la información, por la que se garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información.
- **Boletín Oficial del Estado:** Es el diario oficial español dedicado a la publicación de determinadas leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. Su edición, impresión, publicación y difusión está encomendada, en régimen de descentralización funcional, a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
- **Libre competencia:** La libre competencia es una situación en donde cualquier persona o empresa es libre de participar en una determinada actividad económica ya sea como vendedor o como comprador.



Actividades

25. ¿Se le puede adjudicar directamente a la empresa constructora Marcaspio, S. A., un contrato de obra cuyo valor estimado sea de 10 000 €?
26. En cualquier caso, siguiendo con el ejemplo anterior, la formación de la voluntad del órgano contratante debe quedar reflejada en el expediente de contratación. ¿Destacarías alguna particularidad de él en este caso?
27. En un concurso público concurren tres sociedades, y la mesa de contratación, aludiendo a un criterio de austeridad presupuestaria, adjudica el contrato de servicios a la empresa con la oferta más económica.
Al poco tiempo, la Administración pública constata graves deficiencias en la ejecución del contrato administrativo, a lo que la sociedad adjudicataria alega que es necesario renegociar al alza las condiciones económicas para prestar el servicio atendiendo a las prescripciones técnicas estipuladas. Comenta esta situación.
28. Una subdelegación del Gobierno realiza un concurso público para un contrato de suministro de banda ancha de internet. ¿Es necesario anunciarlo en el BOE?
29. Una fundación donde el Ministerio de Economía solo aporta el 5 % del presupuesto anual y donde no tiene representación en los órganos de dirección oferta un contrato de concesión de un servicio. ¿Es necesario anunciarlo en el BOE?

Navega

Código de Derecho Administrativo:

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1>

Apartado 2 del artículo 25

Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

7. Efectos, prerrogativas y ejecución

7.1. Efectos de los contratos

Referencia normativa: artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los **pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares**, o documento descriptivo que sustituya a estos. Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones públicas.

7.2. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas deberá darse audiencia al contratista.

7.3. Ejecución de los contratos

7.3.1. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3.2. Demora en la ejecución

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Caso práctico resuelto

En un contrato de concesión de obra, la cláusula sobre el riesgo asumido por el concesionario es susceptible de interpretación diferente. ¿Qué criterio prevalece en última instancia?

El órgano contratante apelará a la prerrogativa administrativa de interpretación contractual e impondrá su tesis.

Un huracán destroza unas torres de alta tensión y deja sin suministro eléctrico las dependencias de una Administración pública. ¿Es esta causa de rescisión del contrato de suministro?

No porque es un caso de fuerza mayor y la causa no es imputable al contratista.

Conceptos y palabras clave

- **Audiencia del contratista:** Es el trámite que en el procedimiento administrativo manifiesta el derecho de defensa y el principio general conforme al cual nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído.
- **Resolución:** La resolución es el acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo, decidiendo todas las cuestiones que en el mismo se susciten.
- **Inspección:** Cargo y cuidado de velar por algo.
- **Penalidades o penalizaciones contractuales:** El deber de indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación preexistente derivada de una relación contractual.
- **Mora:** Consiste en el retraso, dilación o tardanza en el cumplimiento de la obligación, por lo común, la de pagar una cantidad económica, líquida y vencida. No obstante, en sentido más concreto, se identifica con el retardo culpable, que da lugar a la correspondiente indemnización, pero que no impide la posibilidad del cumplimiento tardío de la obligación.



Actividades

30. A la sociedad Amalfitano, S. L., se le notifica que la Dirección General de Infraestructuras ha decidido rescindir el contrato de obras por el que se estaba acondicionando el pantalán de cierto puerto. ¿Consideras ajustada a derecho esta resolución administrativa?
31. El jefe de servicio encargado de toda la contratación administrativa del Ayuntamiento de Montelepre exige unas especificaciones técnicas para el contrato de servicio concertado con la sociedad Malpaso, S. L., que no están recogidas en el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Amenaza, incluso, con la rescisión del contrato administrativo en beneficio de otra sociedad, D'rangenta, S. L. (de la que tiene un 10 % del capital social como accionista). ¿Consideras correcta esta actuación administrativa?
32. En la última certificación de obra (donde se recoge la terminación de la instalación eléctrica y la fontanería), la empresa Bauhaus, S. L., detecta que el importe es inferior en 5 500 € y la justificación del menor valor es una penalización del 7 % por demora de un mes en la entrega de la obra. ¿Consideras correcta esta actuación administrativa?
33. El Ayuntamiento de Región sufre un déficit presupuestario crónico que le obliga a redimensionar su estructura de gasto público y así poder destinar más recursos para atender las necesidades de parte de la población en riesgo de exclusión social. En aras de lo anterior, se pretende modificar el canon de la concesionaria de la recogida de residuos sólidos urbanos un 14 %. ¿Consideras correcta esta actuación administrativa?
34. La empresa San Quitán, S. L., tiene, en ejecución, un contrato de obras con la dirección general de infraestructuras de cierta consejería autonómica. Dicho contrato tiene seis plazos parciales de ejecución, de los cuales la sociedad ha incumplido dos y en la tercera fase lleva los mismos derroteros. El gerente de la citada mercantil tiene como norma de actuación no darse por enterado mientras el órgano contratante no le notifique la mora. ¿Es correcta esta forma de pensar?

Navega

Código de Derecho Administrativo:

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1>

8. Modificación, suspensión y extinción de los contratos

Referencia normativa: artículos 203, 204, 205, 191, 192, 193, 194 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

8.1. Potestad de modificación del contrato

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204. b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

8.2. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Los contratos de las Administraciones públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, cuando: a) la cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca; b) la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente su alcance, límites y naturaleza, las condiciones en que podrá hacerse uso, y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación.

8.3. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: a) que encuentre su justificación en los supuestos legalmente contemplados; b) que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva estipulada.

8.4. Suspensión y extinción de los contratos

8.4.1. Suspensión de los contratos

Si la Administración acordase la suspensión del contrato, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este.

8.4.2. Extinción de los contratos

- **Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.** El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.



- **Causas de resolución.** a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. d) La demora en el cumplimiento de los plazos.

Caso práctico resuelto

¿Un órgano contratante puede resolver un contrato con una sociedad en liquidación?

Sí, porque estamos ante la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

Conceptos y palabras clave

- **Suspensión:** Es la interrupción temporal del plazo de una orden contractual o contrato por razones de fuerza mayor, conveniencia de las partes o interés público, que impidan su ejecución temporal, siempre que no se vulnere el cumplimiento de los fines estatales. El efecto legal de la suspensión es la interrupción temporal de las principales obligaciones de las partes, como son: el cese de actividades por parte del contratista y la suspensión de la obligación de pago.
- **Extinción:** La extinción de los contratos administrativos tiene lugar únicamente por cumplimiento satisfactorio de las obligaciones adquiridas, exigiéndose un acto formal de recepción a partir del cual se inicia el periodo de garantía y la obligación de la Administración de liquidación del contrato y abono del saldo resultante; o por concurrir alguna de las causas de resolución del contrato contenidas de forma tasada en la Ley de Contratos del Sector Público, siguiendo el procedimiento establecido reglamentariamente.
- **Modificación:** Posibilidad de modificación del objeto del contrato, o *ius variandi*, cuando se den motivos de interés público; no obstante, el contrato únicamente podrá ser modificado cuando así lo prevean los pliegos o, excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- **Contratista:** El contratista es la parte del contrato que se obliga frente a una Administración pública a llevar a cabo cualquier prestación que constituya el objeto propio de un contrato administrativo. Únicamente podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en una prohibición para contratar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, se encuentren debidamente clasificadas, y cuenten con la habilitación profesional o empresarial exigible en cada caso.
- **Personalidad jurídica:** Se entiende por personalidad jurídica o persona jurídica aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.

MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS



Actividades

35. La Consejería de Hacienda de una Comunidad Autónoma, a tenor del llamado estado de la técnica, constata que el sistema de mantenimiento informático contratado con la sociedad Memphis 2000, S. A., está obsoleto en cuanto a la protección contra la piratería informática. ¿Se podría obligar a la compañía a implantar un nuevo programa ante esta eventualidad surgida si en el pliego de cláusulas administrativas no figura esta actualización de software?
36. La empresa constructora Mob de Ingeniería Civil, S. A., en la tercera fase de diez en total, constata que el valor estimado de la concesión de obra de una radial de circunvalación del municipio de Balaclava que, en principio, ascendía a 15 000 000 €, va a disparar su presupuesto en 2 000 000 € adicionales. ¿Procede en este caso una modificación de las cláusulas administrativas particulares?

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

Revisión de expedientes administrativos sobre centros escolares

Después de terminar un ciclo superior de Administración y Finanzas, has obtenido una plaza de personal laboral fijo, con la categoría de administrativo, en el ente público de infraestructuras y servicios dependiente de la Consejería de Educación de tu Comunidad Autónoma.

El objetivo del ente es la contratación administrativa referente al funcionamiento de todos los centros escolares.

Tu función consiste en elaborar informes sobre si los expedientes administrativos cumplen la normativa vigente a efectos de contratación pública.

Se te van a proponer una serie de contratos y debes **aportar normativa** para apreciar la legalidad de los mismos consultando la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1. Expediente de contratación 123/2007: remodelación de los talleres del ciclo profesional de Mecatrónica, sita en el IES «Alonso de Ercilla» del municipio de Torce.

Artículo 13. Contrato de obras.

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante.
2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa.

2. Expediente de contratación 2566/2012: remodelación y ampliación de un comedor escolar, para su posterior explotación por la sociedad concesionaria, en el Colegio de Educación Primaria «Antonio Machado» del municipio de Mantua.

Artículo 14. Contrato de concesión de obras.

1. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
2. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido:
 - a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas.
3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal.

4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de este artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.

Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión.

3. **Expediente de contratación 279/2014: Concesión del servicio de *catering* del comedor escolar del IES «Pío Baroja» del municipio de Macerta.**

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios.

1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
 2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior.
4. **Expediente de contratación 523/2016: suministro de material de papelería al Colegio de Educación Primaria «Washington Irving», del municipio de Arlanzón.**

Artículo 16. Contrato de suministro.

1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
 2. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
 - a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
 - b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos.
 - c) Los de fabricación.
 - d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
5. **Expediente de contratación 379/2014: servicio de limpieza de la Escuela Oficial de Idiomas del municipio de Macerta.**

Artículo 17. Contrato de servicios.

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

ACTIVIDADES FINALES

Objetivos

Con estas actividades finales de marcado contenido teórico (la remisión al articulado es literal) se han pretendido los siguientes objetivos:

- Que el alumnado se familiarice con los problemas más importantes recogidos en el cuerpo normativo abordado a través de las preguntas formuladas.
- Que el alumnado sepa interpretar la normativa, en términos de abstracción (una vez superada la etapa inicial de la unidad donde los ejemplos y los casos prácticos fueron una constante) y elevar el nivel en su proceso de aprendizaje: esto le será de gran utilidad en su futuro desempeño profesional.
- Servir de fundamentación jurídica para la resolución de las Prácticas profesionales que serán propuestas a continuación.

Actividades

NOTA: En todo momento, los artículos de referencia estarán comprendidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1. ¿Cómo se califican los contratos donde interviene la Administración pública?
2. Comenta, en profundidad, en qué consiste un contrato de obras.
3. Comenta, en profundidad, en qué consiste un contrato de concesión de obras.
4. Comenta, en profundidad, en qué consiste un contrato de concesión de servicios.
5. Comenta, en profundidad, en qué consiste un contrato de suministro.
6. Comenta, en profundidad, en qué consiste un contrato de servicios.
7. Comenta, en profundidad, en qué consiste un contrato mixto.
8. Realiza un estudio de cómo los contratos anteriores se ven afectados por la regulación armonizada a raíz de la transposición de la normativa comunitaria.
9. Elabora un estudio donde se aprecien las diferencias entre los contratos administrativos y los contratos privados cuando interviene una Administración pública.
10. Siguiendo la estela de la pregunta anterior, ¿qué jurisdicción es la competente para enjuiciar estos contratos?
11. A pesar de las potestades administrativas, ¿cabe la libertad de pactos en la contratación administrativa?
12. ¿Qué contenido mínimo deben tener los contratos celebrados por un órgano administrativo?
13. Confecciona un informe sobre el régimen de invalidez en la contratación administrativa.
14. Comenta el recurso especial que rige para la contratación administrativa.
15. En una Administración pública, ¿qué órgano es competente para contratar?

Navega

Código de Derecho Administrativo:
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1

- 16. ¿Sobre quién recae la responsabilidad del contrato administrativo de la supervisión?
- 17. ¿Por qué es tan importante el perfil del contratante?
- 18. ¿Contempla la normativa algún tipo de ilegalidad a efectos de contratación administrativa?
- 19. Estudia, en profundidad, el concepto de expediente de contratación.
- 20. ¿Por qué es un requisito ineludible la aprobación del expediente de contratación?
- 21. ¿Cómo debe confeccionarse el expediente de contratación cuando afecta a contratos menores?
- 22. ¿Cómo se tramita, por vía urgente, un expediente de contratación?
- 23. ¿Cómo se tramita, por vía de emergencia, un expediente de contratación?
- 24. ¿En qué consiste un pliego de cláusulas administrativas?
- 25. ¿En qué consiste un pliego de prescripciones técnicas?
- 26. Comenta algunos aspectos del procedimiento abierto.
- 27. Comenta algunos aspectos del procedimiento restringido.
- 28. Comenta algunos aspectos del procedimiento con negociación.
- 29. Comenta algunos aspectos del procedimiento de diálogo competitivo.
- 30. Ejecución de los contratos: incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso y demora en la ejecución.
- 31. Destaca aspectos importantes en la modificación de los contratos administrativos.
- 32. La sociedad Amerindia, S. L. tiene como objeto social: «la prestación de servicios y ejecución de obras con todo tipo de Administraciones públicas». En base a ello, determina qué contratos públicos puede suscribir como contratante.
- 33. La empresa Samarcanda, obras y proyectos civiles, S. A. ha sido la adjudicataria para la ejecución del proyecto de ampliación de la estación ferroviaria de Atocha. Asesórala destacando los aspectos más relevantes de un contrato de obras.
- 34. La sociedad Autopistas Manstein, S. A. ha conseguido la adjudicación para la construcción y explotación de una radial que circunvala el núcleo urbano de Pamplona. Asesórala destacando los aspectos más relevantes de un contrato de concesión de obras.
- 35. La sociedad Corypeme, S. L. ha conseguido la concesión del servicio de cafetería y restaurante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. Asesórala destacando los aspectos más relevantes de un contrato de concesión de servicios.
- 36. La sociedad Corypeme, S. L. de la pregunta anterior, ¿puede pactar una cláusula contractual que le asegure la explotación de la cafetería con posterioridad a la recepción de la misma?
- 37. La sociedad Snopes, S. L. va a celebrar un contrato administrativo de suministro de material informático. ¿Qué contenido mínimo debe tener el contrato?

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Contratos en el sector público

Objetivos

Con este bloque de breves prácticas profesionales se han pretendido los siguientes objetivos:

- Entender la dinámica de la contratación pública.
- Analizar la tipología de formas contractuales existentes.

Prácticas propuestas

1. La sociedad Manasas, S. L. ha conseguido la adjudicación del concurso celebrado por el Ministerio de Sanidad y Consumo referente al suministro de material fungible de papelería y oficina. Asesórala destacando los aspectos más relevantes de un contrato de suministro.
2. La sociedad Peacemaker, S. L. ha sido adjudicataria de un contrato de servicios de seguridad para la vigilancia de edificios oficiales. Asesórala destacando los aspectos más relevantes de un contrato de servicios.
3. La sociedad Miscelánea, S. L. concierta con el Ministerio de Industria una obra para la construcción de una nueva cafetería en sus dependencias, con el compromiso del poder adjudicante de la explotación posterior de la misma por parte de la citada mercantil. Comenta qué tipo de contrato administrativo es aquí el aplicable.
4. La Consejería de Educación de una Comunidad Autónoma tiene formalizados dos tipos de contratos con la mercantil Fluberck, S. A.:
 - a) Contrato de obra para la remodelación de un instituto de educación secundaria, siendo este un contrato administrativo.
 - b) Contrato de arrendamiento de una nave industrial a modo de depósito de material informático de los centros TIC, siendo este un contrato privado.
 Elabora un estudio donde se aprecien las diferencias entre los contratos administrativos y los contratos privados cuando interviene una Administración pública.
5. La sociedad Dekálogo, S. L. está incurso en un concurso de acreedores que desembocará en un proceso de liquidación, no cuenta con la calificación técnica necesaria (por carecer de personal cualificado) y le ha sido adjudicado un contrato de servicios de mantenimiento de equipos informáticos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Teruel sin haber sido publicitado por ningún medio. Analiza la validez de este contrato.
6. La sociedad Heidelberg, S. A., al tener noticia de la adjudicación irregular del punto anterior, decide actuar jurídicamente. Comenta el recurso especial que rige para la contratación administrativa.
7. En el Ayuntamiento de El Numa, la concejalía de obras públicas y urbanismo está integrada por dos servicios, el de contratación administrativa y el de ordenación del territorio. ¿Qué órgano es competente para contratar una obra pública de mejora del pavimento y el acerado?
8. Seguimos en el Ayuntamiento de El Numa. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de la supervisión del contrato administrativo si el jefe de servicio de contratación administrativa es uno de los arquitectos municipales?
9. El Ayuntamiento de La Malquerida decide acceder a las nuevas tecnologías para aumentar la eficacia de sus servicios públicos. Comienza por diseñar en la web municipal el perfil del contratante para empresas que quieran participar en los diferentes procesos de contratación pública. La empresa Malware, S. L. es la encargada de este diseño. Sugiere un contenido legal mínimo para que este servicio informático sea acorde con la normativa vigente.
10. El alcalde del Ayuntamiento de Corleone, Guiseppe Galtieri, concede el servicio de limpieza de las diferentes dependencias municipales a la sociedad Cosanostra, S. L., donde figura su mujer Valentina Frizzatti como administradora única. ¿Contempla la normativa algún tipo de ilegalidad a efectos de contratación administrativa?

11. Conrado Blaer es el jefe del servicio de contrataciones, dependiente de la gerencia del hospital comarcal de Santa Quiteria. Debe preparar la documentación necesaria para la constitución de las diferentes mesas de contratación, a celebrar en el próximo trimestre. Aborda los aspectos esenciales de cada expediente de contratación.
12. Al elaborar el expediente de contratación sobre el suministro de prótesis de cadera, Conrado Blaer observa que existe una circular interna de la consejería de sanidad donde se especifica que la vigencia de esta contratación administrativa será de dos años (al estar fijada presupuestariamente la partida de gasto). También cae en la cuenta de que el año próximo será requerido por los servicios centrales de la consejería para la implantación de un sistema de auditoría interna para un mejor control del proceso de contratación pública. Por todo ello, deberá instar un procedimiento de delegación de firma en beneficio de su subordinado Vicente Vives. Aplica la normativa para que estas actuaciones sean conformes a derecho.
13. En el municipio de Doña Cautiva, dependiente del hospital comarcal de Santa Quiteria, se ha producido una importante epidemia de hepatitis B. Las autoridades sanitarias advierten que se debe vacunar, lo antes posible, a toda la población adulta. El facultativo responsable del Servicio de Enfermedades contagiosas hace saber a Conrado Blaer que apenas cuenta con dosis suficientes para vacunar al 5% de la población de riesgo. En este caso, ¿cómo se tramita, por vía urgente, un expediente de contratación?
14. En la vega baja de la comarca de Burgo Mediano se han producido importantes inundaciones, a raíz de del desbordamiento del río Asturcón. La diputación provincial, consciente de que la estación de lluvias se ha adelantado este año, y en previsión de una combinación de fuertes lluvias y río desbordado, decide acometer obras de canalización del principal afluente del Asturcón, el arroyo de Las Ánimas. El plazo de ejecución debe ser menor de dos meses. ¿Cómo se tramita, por vía de emergencia, este expediente de contratación, sabiendo que el Gobierno central se ha comprometido a consignar la partida presupuestaria en la ley de presupuestos para el 2019?
15. Eugenio Mazón, jefe del servicio de contratación administrativa del Ayuntamiento de Bocentellas, ante el aluvión de contratos administrativos que debe autorizar para el próximo ejercicio presupuestario y con vistas a regularizar las actuaciones de su departamento conforme a derecho, decide redactar un pliego de cláusulas administrativas generales (a modo de marco legal de referencia) y diferentes pliegos de cláusulas administrativas particulares (a modo de modelo de referencia según la tipología de cada contrato público). Comenta la normativa necesaria para estas redacciones.
16. El Ayuntamiento de Ergástula, municipio limítrofe de Bocentellas, publica en su web municipal, sección perfil del contratante, la licitación de un contrato de concesión referente a la gestión de la zona ORA. El señor Rumbás constata que el plazo de presentación de proposiciones es de solo cinco días. Razona si este plazo se ajusta a la normativa.
17. El señor Gonzalo Rumbal, arquitecto de profesión (con estudios de posgrado en planificación urbanística), decide participar en el concurso de ideas para el diseño del planeamiento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Los Morlanes. En las bases de la convocatoria se menciona que el proceso de adjudicación se llevará a cabo acorde con lo dispuesto para los procedimientos restringidos. Orienta al señor Rumbal, de forma breve, sobre este último punto.
18. El museo Reina Sofía está interesado en la creación de una colección de arte abstracto teniendo como referente a la Bauhaus. El mayor experto mundial en esta escuela es Werner Popper. Este recomienda el inicio de la colección con la adquisición de la obra de Kandinsky *Tensión suave* n.º 85. La contratación de los servicios de este crítico de arte seguirá las pautas del procedimiento negociado sin publicidad. Argumenta la legalidad de este método de contratación pública. Y si se sigue el procedimiento del diálogo competitivo.
19. El aeropuerto Adolfo Suárez tiene contratado el servicio de limpieza y mantenimiento con la sociedad Cleaner, S. L. Esta lleva varias semanas sin poder atender, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas fijadas en el contrato, de forma eficiente sus funciones debido a una huelga de su personal. AENA, como entidad adjudicante, decide rescindir el contrato de acuerdo con dichas cláusulas. ¿Es legal esta medida?

TEST DE EVALUACIÓN

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. En un contrato administrativo el poder adjudicante está:

- a) Al mismo nivel que la empresa adjudicataria.
- b) En un plano superior porque le corresponde la defensa del interés general.
- c) La libertad de pactos se encuentra muy limitada.
- d) La b y la c son verdaderas.

2. La calificación para concurrir a un concurso público:

- a) Es determinante a la hora de admitir una empresa en un proceso de licitación.
- b) Es solo un mero trámite administrativo.
- c) Solo obliga en el caso de contratos sometidos a regulación armonizada.
- d) Es un requisito a valorar por la mesa de contratación.

3. Un contrato administrativo que sirve de soporte legal para un delito de malversación de caudales públicos, ya juzgado en sentencia firme, es:

- a) Nulo de pleno derecho.
- b) Anulable.
- c) Objeto de convalidación por órgano superior jerárquico.
- d) Objeto de limitación de sus efectos jurídicos por órgano superior jerárquico.

4. El perfil del contratante supone un esfuerzo por dotar de transparencia a la contratación administrativa:

- a) Siempre con independencia del tipo de contrato.
- b) Siempre dependiendo de la calificación de la empresa concursante.
- c) Siempre con independencia del órgano administrativo con capacidad para contratar.
- d) La a y la c son ciertas.

5. Los antecedentes penales de una persona son determinantes a la hora de contratar con las Administraciones públicas:

- a) Siempre en todos los casos.
- b) Nunca.
- c) Siempre en delitos muy tasados.
- d) Nunca si son contratos menores.

6. Si una empresa se encuentra en graves dificultades financieras a corto plazo, puede contratar con un órgano administrativo:

- a) En todos los casos.
- b) Su capacitación técnica también influye.
- c) En ningún caso.
- d) Dependerá del procedimiento de adjudicación.

7. Es posible plantear un recurso especial si la empresa contratante ve lesionados sus derechos:

- a) Es imposible porque el recurso de alzada es utilizable en este caso.
- b) Es imposible el recurso de reposición en este caso.
- c) Dependerá de si el órgano administrativo tiene suficiente competencia territorial para su resolución.
- d) Es posible.

8. El principio de confidencialidad debe presidir todas las actuaciones del órgano contratante:

- a) Siempre.
- b) Solo en contratos sometidos a regulación normalizada.
- c) Nunca en contratos menores.
- d) Previa modificación del pliego de cláusulas administrativas.

9. Una gran catástrofe natural requiere, a efectos de contratación administrativa:

- a) Una tramitación de emergencia.
- b) Una tramitación urgente.
- c) Una tramitación ordinaria sin pliego de cláusulas administrativas.
- d) Una tramitación ordinaria sin pliego de prescripciones técnicas.

10. La modificación de los contratos administrativos:

- a) Siempre obedece a razones de interés general.
- b) Depende del criterio del responsable administrativo.
- c) Responde a las dotaciones presupuestarias existentes.
- d) Responde a la libertad contractual de pactos.

EN RESUMEN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



CONTRATOS REALIZADOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

